

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת סימון דוידסון

פ/25/3305

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – החמרת הענישה על הטרדה מינית באמצעים טכנולוגיים – הפצת תוכן מיני של קטינים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5 בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998<sup>1</sup>, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) המטריד מינית כאמור בסעיף 3(א)5(א), כשפרסום התצלום, הסרט או ההקלטה כאמור באותו סעיף הם של קטין או חסר ישע, דינו – מאסר שבע שנים, ובלבד שהמטריד אינו קטין."

### דברי הסבר

עם התגברות השימוש ברשתות החברתיות, מתרבות גם תופעות של פגיעה והטרדה מינית וירטואלית. טווח הגילאים של המשתמשים באותן פלטפורמות, מתרחב גם למשתמשים ומשתמשות צעירים יותר. אלה לא מודעים לסכנות הרבות שאורבות ברשת ובייחוד לתופעות ההטרדה והפגיעה המינית. זאת ועוד, אותם צעירים וצעירות הם הקורבנות הפוטנציאליים העיקריים של פוגעים ומטרידנים ברשת, בשל נוכחותם הרבה במרחב המקוון, חוסר המודעות שלהם למוגנות ברשת, וחוסר ההבנה שלהם את ההשלכות האפשריות של שימוש לא זהיר במצלמות.

אמנם, בדרך כלל ההטרדה הווירטואלית לא כוללת אלמנט של פגיעה פיזית, אך היא פוגענית לא פחות ועלולה להרוס את נפש הנפגעים והנפגעות, לפגוע בכבודם ובשמם הטוב, לרסק את ביטחונם, דימויים העצמי וקשריהם החברתיים. הסכנות הללו מתעצמות כשהפגיעה נעשית בגיל צעיר, ויש לתת לחומרה היתרה הזו, ביטוי בחקיקה.

לפיכך מוצע לקבוע כי מי שמטריד מינית בדרך של פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו לפי סעיף 3(א)5(א) כשהמוטרד הוא קטין, יהיה חשוף לעונש גבוה יותר – עד שבע שנות מאסר. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/3117).

הצעת החוק זהה לפ/25/3117 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.